Táto žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 50,- €.

☐ Správny poplatok bol zaplatený.

☐ Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku z dôvodu, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.

Dátum a podpis zamestnanca CPP:

VZOR

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení

podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci")

A. Údaje o žiadateľovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A.1

Priezvisko: _____

Rodné priezvisko: _____

Meno: _____

Titul: _____

Pohlavie: (označte krížikom) ☐ žena ☐ muž

Rodné číslo: _____ Štátna príslušnosť: _____

Stav: (označte krížikom)

☐ slobodná/-ý

☐ vydatá/ženatý od: (uveďte dátum) _____

☐ ovdovená/-ý od: (uveďte dátum) _____

☐ rozvedená/-ý od: (uveďte dátum) _____

☐ odlúčená/-ý

Adresa trvalého pobytu

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Iná adresa – ak sa líši od vyššie uvedenej (prechodný pobyt, doručovacia adresa)

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Kontaktné údaje

Tel. č.: _____ E-mail: _____

A.2 **Údaje o zástupcovi žiadateľa pre účely nárokového konania**
(označte krížikom)

☐ zákonný zástupca, ak je žiadateľ neplnoletý

☐ opatrovník, ak má žiadateľ súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(v prílohe priložte uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka)

☐ splnomocnenec na základe plnomocenstva
(v prílohe priložte plnomocenstvo)

Priezvisko/Názov: _____

Meno: _____

Rodné číslo/IČO: _____

Adresa

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Tel. č.: _____ E-mail: _____

B. Informácie o konaní, v ktorom žiadate o právnu pomoc

B.1 **Uveďte, v akej veci žiadate o právnu pomoc:**
(označte krížikom)

☐ **v konaní o oddlžení konkurzom**

Túto možnosť si spravidla vyberajú žiadatelia, ktorí nemajú záujem zachovať si svoj majetok. V konaní o oddlžení konkurzom zastupuje dlžníka Centrum právnej pomoci.

☐ **v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom**

Túto možnosť je potrebné si vybrať vždy, ak máte záujem zachovať si svoj majetok. V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom zastupuje dlžníka advokát určený Centrom právnej pomoci. Centrum môže prihliadnuť na Vašu preferenciu, preto môžete požiadať o ustanovenie konkrétneho advokáta. Uveďte jeho meno a priezvisko, prípadne adresu sídla:

_____

B.2 **Podnikáte alebo ste niekedy podnikali ako samostatne zárobkovo činná osoba** (napr. živnostník)**?**
(označte krížikom)

☐ áno, pod IČO: _____

☐ nie, v minulosti som nepodnikal a ani v súčasnosti nepodnikám.

B.3 **Vyhlasujem, že sa voči mne vedie minimálne jedno exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie:**
(označte krížikom)

☐ áno, viac ako jeden rok

☐ áno, menej ako jeden rok

☐ nie

Pozn.: V prípade, že je voči Vám vedené obdobné vykonávacie konanie (napr. daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou), v prílohe priložte aktuálny doklad o jeho vedení, nie starší ako 30 dní.

B.4 **Vyhlasujem, že voči mne za posledných desať rokov**
(označte krížikom)

☐ bol

☐ nebol

vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

C. Doplňujúce informácie

Pozn.: Uveďte napríklad, či ste niekedy podnikali prostredníctvom obchodných spoločností (ak áno, uveďte ich obchodné meno a IČO).

D. Čestné vyhlásenia

Čestne vyhlasujem, že som platobne neschopný/-á, do tohto stavu som sa nepriviedol/-dla úmyselne, pri preberaní záväzkov som sa nespoliehal/-a na to, že svoje dlhy budem riešiť oddlžením a nemám v úmysle poškodiť svojho/-ich veriteľa/-ov alebo zvýhodniť niektorého/-ých veriteľa/-ov.

Platobne neschopný/-á ste vtedy, ak nie ste schopný/-á plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažný záväzok nemožno vymôcť exekúciou, platobná neschopnosť sa predpokladá.

Čestne vyhlasujem, že na území Slovenskej republiky mám centrum hlavných záujmov.

Centrum hlavných záujmov je miesto, kde pravidelne vykonávate správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami. Centrom hlavných záujmov je miesto Vášho obvyklého (nie nevyhnutne trvalého) pobytu, ak sa nepreukáže opak. Ak by mal súd pochybnosti, či máte na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, kedykoľvek počas konania Vás vypočuje, a to najmä v prípade, ak ste cudzím/-ou štátnym/-ou príslušníkom/-čkou. Ak súd zistí, že nemáte na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/-á právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

E. Poučenia

VÝBER FORMY ODDLŽENIA JE NA VÁS

Zmyslom oddlženia *konkurzom* je dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru uspokojenia pohľadávok Vašich veriteľov. V tomto konaní sa **Váš majetok speňaží** (vrátane majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré vyhlásením konkurzu zaniká) a výťažok sa rozdelí medzi prihlásených veriteľov. **Oddlženie konkurzom odporúčame tým dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy, ako je ich majetok, alebo nemajú žiaden majetok, a ktorí majú nízky alebo žiaden príjem.**

Zmyslom oddlženia *splátkovým kalendárom* je v priebehu piatich rokov splatiť veriteľom súdom stanovené percento z dlhov. **Oddlženie splátkovým kalendárom je určené najmä tým dlžníkom, ktorí majú majetok, tento majetok si chcú ochrániť a zároveň majú dostatočne vysoké a pravidelné príjmy.** Upozorňujeme, že v tomto konaní je potrebné mať riadny prehľad o svojich dlhoch. **V prípade žiadosti o oddlženie *splátkovým kalendárom* je potrebné k žiadosti priložiť** tieto údaje: akú hodnotu (aspoň orientačne) má Váš majetok a všetky Vaše dlhy (istiny), aký príjem a výdavky ste mali v predchádzajúcich piatich rokoch a aký príjem a výdavky predpokladáte v najbližších piatich rokoch.

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁVNEJ POMOCI

Základnou podmienkou poskytnutia právnej pomoci v konaní o oddlžení *konkurzom* je vedenie exekučného alebo obdobného vykonávacieho konania voči Vám, pričom od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania musí uplynúť **aspoň jeden rok**.

V prípade konania o oddlžení *splátkovým kalendárom* postačuje vedenie exekučného alebo obdobného vykonávacieho konania aj menej ako jeden rok.

Ďalej Centrum posudzuje, či tu nie sú zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár.

SPRÁVNY POPLATOK

Táto žiadosť je v zmysle položky č. 277 Sadzobníka správnych poplatkov **spoplatnená správnym poplatkom vo výške 50,- €**. V prípade, že správny poplatok nezaplatíte pri podaní žiadosti, Centrum Vás vyzve na jeho zaplatenie v dodatočnej 15-dňovej lehote. V prípade, že správny poplatok nezaplatíte ani v dodatočnej lehote, Centrum konanie zastaví.

ĎALŠIE NÁKLADY ODDLŽENIA

Nakoľko Centrum **v konaní o oddlžení *konkurzom*** poskytuje zo svojho rozpočtu na účet príslušného súdu preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- eur, ktorého hodnotu budete povinný/-á Centru vrátiť do 2 rokov od jeho poskytnutia, **podmienkou poskytnutia právnej pomoci je aj uzavretie Zmluvy o pôžičke s Centrom**.

Táto zmluva sa uzatvára **osobne** v kancelárii Centra. Ak to odôvodňujú Vaše vážne zdravotné alebo iné osobné pomery, Centrum môže umožniť uzavretie tejto zmluvy aj na inom vhodnom mieste (napr. pred pracovníkom matričného alebo notárskeho úradu, ktorý Váš podpis úradne osvedčí) alebo v zastúpení na základe plnomocenstva (Váš podpis na ňom musí byť taktiež úradne osvedčený).

V konaní o oddlžení *splátkovým kalendárom* Centrum nehradí preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- €, v tomto konaní **tieto náklady hradíte sami. Rovnako to platí aj pre náklady právneho zastúpenia, ktoré tiež hradíte sami.** Odmena určenému advokátovi predstavuje sumu vo výške 160,- € (a prípadnú daň z pridanej hodnoty).

Ak je správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena sa rovnako v prípade oboch foriem oddlženia zvyšuje o daň z pridanej hodnoty, ktorú hradíte sami.

LEHOTA NA ROZHODNUTIE O ŽIADOSTI

Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci **do 30 dní** od doručenia riadne vyplneného (platného) formuláru žiadosti doloženého všetkými potrebnými dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď Centru doložíte všetky požadované doklady a poskytnete všetky informácie potrebné pre rozhodovanie Centra o Vašom nároku vrátane zaplatenia správneho poplatku.

Rozhodnutie Vám Centrum bude doručovať na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvediete inú adresu, alebo prioritne do elektronickej schránky, ak ju máte aktivovanú. **V tejto súvislosti Vás prosíme o aktívnu spoluprácu a včasné preberanie pošty – je to vo Vašom záujme!**

PO PRIZNANÍ NÁROKU

V prípade priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení *konkurzom* je z Vašej strany potrebné prevziať si rozhodnutie. **Centrum právnej pomoci ako Váš právny zástupca následne koná automaticky** a v prípade potreby Vás samo kontaktuje.

V prípade priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení *splátkovým kalendárom* je z Vašej strany **potrebné** po prevzatí rozhodnutia **kontaktovať určeného advokáta, uzavrieť s ním dohodu o poskytovaní právnej pomoci a udeliť mu plnomocenstvo** na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci, a to do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

SÚDNE KONANIE

V prípade oddlženia *konkurzom* Centrum podá návrh na príslušný súd na Vaše oddlženie a na vyhlásenie konkurzu na Váš majetok. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, **súd do 15 dní vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu a oddlžení a určí Vám správcu**. Správca je povinný doručiť Vám bezodkladne toto uznesenie aj s doložkou právoplatnosti.

V prípade oddlženia *splátkovým kalendárom* určený advokát podá na príslušný súd návrh na určenie splátkového kalendára. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, **súd Vám do 15 dní poskytne ochranu pred veriteľmi**, **ustanoví správcu** a uloží Vám povinnosť, aby ste na účet správcu zložili preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu. **Správca má následne 45 dní na to, aby preskúmal Vaše pomery a zostavil návrh splátkového kalendára. Súd s prihliadnutím na Vašu individuálnu situáciu určí, aby ste splatili svoje dlhy v rozsahu min. 30 %, max. však až 100 %** (s výnimkou časti príslušenstva, ktoré je vylúčené z uspokojenia).

V prípade, ak súd zistí, že Vaše pomery neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví a poučí Vás o možnosti oddlžiť sa konkurzom. Nový návrh na určenie splátkového kalendára môžete podať až po 3 rokoch po zastavení konania súdom. V prípade, že po určení splátkového kalendára nebudete schopný/-á plniť splátky určené súdom, stratíte na ďalších 10 rokov možnosť iniciovať konanie o oddlžení (bez ohľadu na formu).

Súd zverejňuje svoje rozhodnutia v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke: justice.gov.sk. Rovnako zverejňuje svoje oznámenia aj Váš správca. Celé konanie je na základe údajov z Obchodného vestníka prehľadne spracovávané **do Registra úpadcov**, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke: ru.justice.sk. Na týchto stránkach si môžete priebežne overovať stav Vášho súdneho konania aj následných procesov u správcu (vyhľadávaním podľa Vášho mena a priezviska).

NÁSLEDKY ODDLŽENIA

Oddlženie znamená, že **pohľadávky**, na ktoré sa oddlženie vzťahuje, **budú voči Vám nevymáhateľné** (napr. v exekúcii), avšak nezaniknú ani ich za Vás nikto nezaplatí. **Oddlženie sa bude vzťahovať výlučne len na Vašu osobu**, nie na Vašich prípadných spoludlžníkov a ručiteľov, od ktorých môže veriteľ naďalej svoju pohľadávku vymáhať. Spoludlžníkov a ručiteľov na Vašich dlhoch je potrebné uviesť do Zoznamu veriteľov dlžníka.

V prípade dlhov na zdravotnom či sociálnom poistení Vás poisťovne aj naďalej môžu viesť v zoznamoch dlžníkov. V prípade Sociálnej poisťovne to má za následok, že obdobie, za ktoré máte dlh, nebude hodnotené na účely nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Aj po oddlžení Vám preto odporúčame snažiť sa uhradiť Vaše dlhy na sociálnom poistení. **V prípade zdravotných poisťovní však aj napriek oddlženiu máte nárok na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti.**

Oddlženie nie je prekážkou prevádzkovania živnosti.

NEDOTKNUTÉ POHĽADÁVKY

Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:

- pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby (ak ju nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia) v prípade, ak nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz,
- **pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,**
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním (vrátane príslušenstva),
- pohľadávka dieťaťa na výživné (vrátane príslušenstva),
- pracovnoprávne nároky zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.

PÔŽIČKA OD CENTRA V KONANÍ O ODDLŽENÍ KONKURZOM

Zmluva o pôžičke, ktorú ste s Centrom uzavreli, nadobúda účinnosť až Vaším oddlžením. Centrum Vám po zverejnení rozhodnutia súdu zašle **oznámenie o tom, že ste boli oddlžený/-á a súčasne Vás vyzve, aby ste si začali plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy**, a poskytne Vám všetky nevyhnutné platobné inštrukcie. Prosíme Vás, aby ste **každú platbu označovali variabilným symbolom = Vaším rodným číslom** (bez lomky) a Vaším menom.

ZRUŠENIE ODDLŽENIA PRE NEPOCTIVÝ ZÁMER

Vaši veritelia majú právo do 6 rokov od Vášho oddlženia domáhať sa na súde zrušenia oddlženia voči Vám (alebo Vašim dedičom), ak preukážu, že ste mali **nepoctivý zámer**. Ide najmä o prípady:

- neuvedenia (časti) svojho majetku, neuvedenia veriteľa – fyzickej osoby, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku,
- neposkytovania potrebnej súčinnosti správcovi,
- úmyselného privedenia sa do platobnej neschopnosti, spoliehania sa na oddlženie pri preberaní záväzkov, snahy poškodiť veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
- nesplnenia podmienky platobnej neschopnosti v čase podania návrhu na oddlženie, nesplnenie podmienky centra hlavných záujmov,
- neplnenia si vyživovacej povinnosti na dieťa,
- **dobrovoľného neponúknutia aspoň polovice z dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry (nie nepatrnej hodnoty) veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu**,
- **nesplnenie povinnosti vrátiť Centru právnej pomoci 500,- eur**.

Bol/-a som poučený/-á o zákonných podmienkach poskytnutia právnej pomoci v konaní o oddlžení, o postupe Centra právnej pomoci, o procese oddlženia na príslušnom súde a u ustanoveného správcu ako aj o následkoch oddlženia. Týmto poučeniam som porozumel/-a.

V _____ , dňa _____

Podpis žiadateľa: _____